

1500068-03.2022.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, Lei de Drogas).

Em se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500068-03.2022.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500068-03.2022.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2033688/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 22843563 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

305/22/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2033688 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 305/22/923 -

DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bryan Luan Rossi

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

BRYAN LUAN ROSSI, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Consta do incluso inquérito policial que, em 05 de fevereiro de 2022, por volta das 13h50min, na Rua Ranulfo Alvarenga Ferreira, 81, Vila Santa Josefa, nesta cidade e comarca de Limeira, o acusado, em atividade de tráfico ilícito, trazia consigo, para serem entregues ao consumo de terceiros, 03 (três) porções de maconha, pesando aproximadamente 10g, 01 (uma) cartela com 03 (três) pontos de LSD, com peso aproximado de 01g, e 06 (seis) comprimidos de ecstasy, pesando cerca de 02g, bem como guardava e tinha em depósito, com a mesma finalidade, 04 (quatro) porções de

maconha, pesando cerca de 128g, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar conforme auto de exibição e apreensão e laudo de constatação.

Ao que se apurou, na ocasião supramencionada, o acusado trazia consigo, guardava e tinha em depósito drogas para fins de comercialização.

Ocorre que policiais militares estavam regularmente de serviço quando foram interceptados por uma popular informando acerca da prática do tráfico ilícito de entorpecentes defronte à sua casa, apresentando, na ocasião, "prints" do status do WhatsApp do traficante onde ele oferecia drogas sintéticas.

Ato contínuo, apoderados das aludidas informações, os agentes públicos diligenciaram no local dos fatos onde avistaram o réu contatando o motorista de um veículo Golf. Ao perceberem a presença da viatura, referida motorista evadiu-se sem ser identificado, ao passo que o acusado correu e adentrou em um veículo Ford/Escort que estava parado na via pública, tendo ao volante Marcelo Guerreiro.

Realizada abordagem, nada de ilícito foi encontrado no veículo, tampouco com Marcelo. No entanto, com o réu, no interior da pochete que portava, foram encontradas 03 (três) porções de maconha, 01 (uma) cartela com pontos de LSD e 06 (seis) comprimidos de ecstasy, drogas que trazia consigo para serem entregues ao consumo de terceiros, bem como a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em notas pequenas, oriundas do narcotráfico.

Ao ser indagado na ocasião, o acusado informou que em sua residência havia mais entorpecentes, razão pela qual os agentes públicos dirigiram-se ao endereço fornecido e, após terem a entrada franqueada, realizaram vistoria e encontraram, no quarto do réu, entre os colchões de sua cama, a quantia de R\$2.770,00 (dois mil setecentos e setenta reais), oriunda do narcotráfico, bem como diversos apetrechos comumente utilizados para o narcotráfico (balança, plástico filme e uma faca).

Ainda, no banheiro da residência, no interior de um buraco existente na parede atrás do espelho, os agentes públicos localizaram 04 (quatro) porções de maconha, tóxicos que o réu ali guardava e tinha em depósito também para serem destinadas ao narcotráfico.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação do réu (fls. 110), para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 114/115).

A denúncia foi recebida em 25 de março de 2022 (fls. 116/117).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, com interrogatório do acusado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Memoriais orais do Ministério Público e da Defensoria Pública (mídia).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 14/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19),

prints de whatsapp (fls. 39/43), laudos com resultado positivo para drogas (fls. 44/48 e 106/109), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a autoridade policial, o réu disse que faz bicos numa auto lavagem. Estava devendo para um cara apelidado Maranhão, porque comprou crack e maconha para usar e não conseguiu pagar. Em troca da dívida, ele pediu para guardar umas coisas para ele, entregue em uma sacolinha. Guardou atrás do espelho do banheiro e em cima da porta da cozinha. Foi abordado por policiais militares. Afirmou que estava com duzentos e cinquenta reais em sua pochete e um baseado em sua mão. Não estava com porções de drogas em sua pochete. Também dentro da casa foi encontrada a quantia de mil reais que estava guardando para o Maranhão. O restante do dinheiro não é seu. Afirmou que não conhece droga sintética. Não postou no status do seu whatsapp qualquer venda de drogas. Afirmou que não vende drogas e só estava guardando. Desconhece outros dados do Maranhão. A única coisa que se sabe é que ele possui um carro Onix prata. Já foi preso por roubo (fls. 12).

Em Juízo, o réu disse que tem 23 anos. Trabalha com lavagem de veículos. Conversava com seu amigo. A viatura apareceu. Não falaram nada para ele a respeito dos prints de whatsapp. Seu pai não deixou eles entrarem na sua casa. Seu avô nada falou. A casa foi invadida. A maconha que estava na sua casa era para seu uso. Não conhecia os guardas. Já cumpriu pena por roubo. Não deixaram ele ler o seu depoimento prestado à polícia. Desconhece quem é a pessoa de Maranhão. Pagou duzentos e cinquenta reais pela droga (mídia).

Sua versão judicial não convence.

Vejamos o teor da prova oral, contrária aos interesses do acusado.

O policial militar Robson Aparecido Hott disse que o seu batalhão trabalha em apoio a cidades vizinhas de Piracicaba. Estava perto do cemitério de Limeira quando uma pessoa do sexo feminino informou que nesse endereço uma pessoa chamada Bryan estaria traficando na própria casa. A moça tinha prints de celular fazendo propaganda de drogas por parte do acusado, era doce e balas, drogas sintéticas. Tiraram fotos dos prints. Quando adentraram na rua viram dois veículos. O acusado ingressou no Ford Escort para fugir. Com o condutor deste veículo nada localizaram. Não conseguiram abordar o automóvel Golf. Bryan tinha uma pochete contendo dinheiro, três porções pequenas de maconha, 96 micropontos de droga sintética e comprimidos de ecstasy. Indagado, ele disse que era usuário, apenas guardava essas drogas em favor de outra pessoa. Os familiares dele se aproximaram. A família deu autorização e na busca domiciliar encontraram um buraco numa parede, havia mais seis porções grandes de maconha. Também localizaram embaixo de um colchão a quantia de dois mil e setecentos reais. Indagado mais uma vez, ele disse que guardava drogas para um rapaz de Campinas. Localizaram uma faca suja com resquício de maconha, alguns tubos e embalagens plásticas para drogas. As pedras eram grandes e certamente tudo seria fracionado. Também havia balança. Não conhecia o acusado. Na delegacia os policiais civis disseram que o réu é conhecido nos meios policiais (mídia).

No que toca aos depoimentos de policiais militares, é de rigor consignar que aqueles não podem ser valorados de forma depreciativa, mormente se de acordo com os demais elementos do conjunto probatório.

Nesse sentido:

“(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo,

porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

A testemunha Marcelo Guerreiro disse que conhece o acusado Bryan porque mora ali naquela vila. Consertava os carros do acusado. Tem um Escort. Foi lá para arrumar o automóvel, mas não teria como. Iria buscar a bateria para um colega dele, iria dar uma carona ao acusado. Foi na casa dele. Não sabe o que o denunciado faz da vida. O pagamento era com dinheiro trocado. Deu carona ao réu por duas vezes para buscar marmitta. A ação da polícia foi muito rápida. O acusado conversava com uma pessoa antes da abordagem, era um veículo Golf. Tinha o whatsapp do acusado. Ouviu falar de postagens do réu envolvendo venda de drogas. Seu automóvel foi revistado. Ficou sabendo que o acusado jogou dinheiro e maconha no seu automóvel. Só estavam os dois dentro do veículo dele. A casa do imputado foi revistada. Ficou sabendo que acharam drogas na residência. Não teve qualquer tipo de violência policial. O avô do acusado autorizou a entrada, era ele o dono da casa. Ficou sabendo que acharam maconha e bala. Demoraram para achar esses entorpecentes, estavam em vários locais escondidos. Acharam dinheiro na casa, não sabe o valor. Não se recorda se Bryan tinha uma pochete. Na sua pochete não tinha drogas. Reconheceu o whatsapp mencionado às fls. 39/41 como sendo do acusado (mídia).

Pois bem.

Pelo que se verifica da prova oral colhida, policiais militares estavam regularmente de serviço quando foram interceptados por uma popular informando acerca da prática do tráfico em local indicado, apresentando, na ocasião, "prints" do status do whatsapp do traficante onde ele oferecia drogas sintéticas a terceiros.

Com essa informação, agentes públicos foram ao local onde avistaram o réu contatando o motorista. Ao perceberem a presença da viatura, o acusado correu e ingressou em um veículo Ford/Escort que estava parado na via pública, tendo ao volante Marcelo Guerreiro.

Realizada abordagem, nada de ilícito foi encontrado no veículo, tampouco com Marcelo. No entanto, com o réu, no interior da pochete que portava, foram encontradas porções de maconha, cartela com pontos de LSD e comprimidos de ecstasy, drogas que trazia consigo para serem entregues ao consumo de terceiros, bem como a quantia de em notas pequenas, oriundas do narcotráfico.

Ao ser indagado na ocasião, o acusado informou que em sua residência havia mais entorpecentes. Ao terem a entrada franqueada, realizaram vistoria e encontraram, no quarto do réu, entre os colchões de sua cama, a quantia oriunda do narcotráfico,

bem como diversos apetrechos comumente utilizados para a traficância. No banheiro da residência, no interior de um buraco existente na parede atrás do espelho, localizaram porções de maconha, tóxicos que o réu ali guardava e tinha em depósito para serem destinadas ao narcotráfico.

Assim, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico imputado ao acusado, haja vista a quantidade, natureza, diversidade e a forma como estavam embaladas as drogas (maconha, LSD e ecstasy), o encontro de quantia em dinheiro, as circunstâncias da prisão e o depoimento incriminador do policial militar e da testemunha Marcelo, tudo a apontar o réu como pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

Não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, principalmente em razão da quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, das circunstâncias da prisão em flagrante, existindo depoimento incriminador de policial militar.

Na esteira dos ensinamentos de Cleber Masson:

"Os critérios mencionados devem ser aferidos conjuntamente. Apenas um deles, isoladamente, nem sempre conduzirá o intérprete a adotar a melhor solução. Perceba-se, por curial, que uma quantidade relativamente pequena de droga não indica, necessariamente, que o sujeito ativo a tem para consumo pessoal. Como se sabe, é cada dia mais incomum a existência de grandes depósitos de drogas. Os traficantes, justamente para dificultar a ação repressiva do Estado, têm preferido muitas vezes trabalhar com pequenas quantidades distribuídas entre várias "mulas" (MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

Não é diferente o posicionamento jurisprudencial:

"Tráfico de entorpecentes – Dolo de traficar – Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – Descabimento Provido o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes (...)" (TJSP; Apelação 0002093-84.2015.8.26.0300; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Apreensão de porções de "maconha", "crack" e cocaína. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pretende a desclassificação para consumo pessoal, o reconhecimento da figura privilegiada, o abrandamento do regime prisional, a substituição da carcerária por restritivas de direitos e a inconstitucionalidade da pena de multa. Materialidade e autoria indubitadas. Réu preso em flagrante na posse de entorpecentes, na via pública, após delação anônima feita aos policiais. Quantidade e diversidade denotam a traficância.(...)" (TJSP; Apelação 0005361-26.2016.8.26.0361; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

A combativa Defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato do policial militar para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade do seu relato.

Por outro lado, não foram arroladas testemunhas de defesa que corroborassem a versão do acusado de não ter qualquer envolvimento com a traficância ilícita, devendo prevalecer o relato do policial militar que fazia patrulhamento de rotina, recebeu denúncia anônima e o prendeu em flagrante delito.

Não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, Lei de Drogas).

Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga à terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do

entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

“(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)” (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Note-se que o acusado não tinha trabalho lícito e formal ao tempo dos fatos que lhe propiciassem a aquisição da quantidade de entorpecente e dinheiro que estavam em seu poder

Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas.

Concernente ao crime de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, não são favoráveis ao réu, devendo a pena-base ser fixada acima do mínimo legal em razão da variedade das drogas apreendida, isto é, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O réu é reincidente (Autos nº 0023805-02.2017.8.26.0320 – fls. 49/51). Dessa forma, elevo a pena em 1/6, para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não reconheço a existência de bis in idem, não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei, eis que o acusado é reincidente, em conformidade com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU REINCIDENTE. ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL. APLICAÇÃO NOS TERMOS DO DOS ARTS. 59 E 33, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (...) 2. Tratando-se de Paciente reincidente, não faz jus à aplicação da minorante inserta no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06, nem tampouco resta caracterizado bis in idem diante da utilização da reincidência como agravante genérica e como fundamento para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, aplicável apenas ao réu primário e de bons antecedentes. Precedentes (...) 4. Ordem de Habeas Corpus denegada." (STJ, HC 231.511/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 23/08/2013).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM NEGADA. 1. O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1º6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 2. Reconhecida pelo Colegiado Estadual a reincidência específica do paciente, não há como aplicar a minorante, porquanto não preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. 3. Não há ilegalidade na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado

em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica. 4. Ordem denegada". (STJ, HC 147.271/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 30/05/2012).

"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS SEUS REQUISITOS. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. I - Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois expressamente reconhecido na r. sentença condenatória que o paciente, por ser reincidente, não preenche os requisitos legais. II - Dentro dos limites legais, uma vez configurada a reincidência, a agravante deve ser aplicada. III - Não resta caracterizado bis in idem na utilização da reincidência como causa ensejadora da não aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como agravante da pena, ante expressa previsão legal. Habeas corpus denegado". (STJ, HC 148.575/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 04/10/2010).

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, sobretudo pela natureza e quantidade das drogas em discussão, sem reconhecimento do redutor.

Regime diverso do fechado para quem não faz jus ao redutor legal seria de extrema benevolência, por se tratar de crime assemelhado a hediondo.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006, além do quantum fixado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar MARCOS BARTOLOMEU DA SILVA FILHO, qualificado nos autos, à pena 06 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 43 da Lei nº 11.343/06. Isto por considerá-lo incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante este processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram a prisão, em especial, a necessidade de garantir a ordem pública, ante as nefastas consequências do tráfico de drogas para a sociedade em geral e a probabilidade concreta de solto, voltar a praticar o comércio espúrio de drogas, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido, anotando-se que é reincidente.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida com as cautelas de praxe.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido, porquanto fruto do tráfico ilícito.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA